

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 268/2535

นางวรรณ เ็นปลื้ม

โจทก์

นางแจ แข็งแรง

จำเลย

นางแจ แข็งแรง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาทจึงต้องห้ามฎีกา ในข้อเท็จจริง ที่จำเลยฎีกาตามข้อ (ข) อ้างว่าเป็น ปัญหา ข้อกฎหมายนั้นเป็นเพียงการฎีกาข้อเท็จจริงที่ศาลใช้เป็นเหตุผล วินิจฉัยว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่พิพาท เพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย ตามที่จำเลยต้องการ จึง ต้องห้าม มีคำสั่งไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และเป็นสาระแก่คดีอัน ควรได้รับการวินิจฉัยชี้ขาดจากศาลสูงสุดโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา พิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 216)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่พิพาท ของโจทก์ ห้ามเข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 210)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 213)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยข้อ ข. สรุปความได้ว่า จำเลยโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยข้อ ข. สรุปความได้ว่า จำเลยโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ไพศาล รามชากร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น